

1502743-36.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2329298/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS, 21754367 - DEL.POL.CRAVINHOS, 1067/21/407 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2329298 - DEL.POL.CRAVINHOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502743-36.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502743-36.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2329298/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS, 21754367 - DEL.POL.CRAVINHOS, 1067/21/407 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2329298 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2329298/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO CAETANO DA SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

LEONARDO CAETANO DA SILVA DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 03/12/2021, por volta das 6h20min, o acusado, no imóvel localizado na Rua José A Nogueira, 250, no centro de Cravinhos, guardava para fins de tráfico 85 porções de cocaína, de massa líquida de 19,38g, e 21,63g de maconha, bem como uma quantia em dinheiro.

O laudo pericial de fls. 153-155 constatou a presença de cocaína e THC nas substâncias apreendidas com o acusado.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 153-155, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com o acusado.

A autoria é igualmente incontestada.

A testemunha MAICON DE OLIVEIRA DOS SANTOS afirmou que foi cumprir um mandado junto com a polícia civil. Foi designado o endereço dele. Entraram na residência, e foi localizada na residência uma quantidade de entorpecentes, bem como dinheiro, sendo alguma maconha e alguma cocaína. Havia uma quantidade no banheiro, embalada num papel higiênico. Uma outra parte estava num carrinho de bebê. A maconha estava na porta da geladeira. O acusado teria confessado a traficância.

A testemunha WANDERLEI APARECIDO DOS SANTOS disse que foi cumprido mandado de busca e apreensão, e a ele foi designado o local onde se deram os fatos. Chegando lá, logo que amanheceu o dia, encontraram na residência o pai do acusado. Foi apresentado a medida, e ele franqueou a entrada. Ao entrarem no imóvel, a porta da sala estava fechada, então deram a volta e entraram pela porta da cozinha, que estava fechada. Encontraram a mãe do acusado, que estava nervosa. Na sala, o acusado foi encontrado dormindo com seu irmão. A partir daí iniciou-se a busca na residência. O acusado confessou a prática do delito de tráfico, eis que foram encontradas as drogas.

Em seu interrogatório, o acusado negou a versão apresentada na denúncia. Disse que é usuário de drogas, há muitos anos. Não quer ser internado. Disse que usou muita droga no dia, com seu irmão. Ficou devendo para um rapaz na cidade, que disse que se ele guardasse as drogas para o rapaz, iria descontando de uma dívida que ele teria. Essa droga era buscada por esse rapaz. Esse rapaz é do mutirão, mas não quer falar o nome.

A versão do acusado, em verdade, é uma confissão, eis que ele admitiu manter em depósito as drogas para um terceiro, o que configura tráfico.

Além disso, a versão dos policiais ouvidos em juízo foi segura, e todo o cenário probatório demonstra que o acusado tinha em sua posse uma quantidade de drogas absolutamente incompatível com o consumo, seja pela sua quantidade, seja pela sua variedade, seja pela forma de seu acondicionamento.

Configurado o tráfico, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena em seu mínimo legal, ante a quantidade de droga apreendida, e sua lesividade. Além disso, o acusado é primário e possui bons antecedentes. Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Na segunda etapa mantenho a pena acima aplicada, ante a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira etapa, reduzo a pena em 2/3, nos termos do art. 33§ 4º, tendo em vista que o acusado é primário, possui bons antecedentes, e não há qualquer indicativo de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Em razão disso, fixo a pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias multa.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de

poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, em razão da quantidade de pena aplicada, da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Com o reconhecimento do caráter não hediondo do tráfico privilegiado, feito pelo Supremo Tribunal Federal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena, e prestação pecuniária, que fixo em um salário mínimo. A entidade beneficiária dos serviços será indicada pelo juízo da execução penal.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno LEONARDO CAETANO DA SILVA DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias multa, no valor mínimo unitário, penas essas substituídas por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo, a serem fixadas pelo juízo da execução criminal.

Concedo ao acusado o direito a recorrer em liberdade, em razão da quantidade e qualidade de pena aplicada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA